



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 75569 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014, vertente

TRA

Parte_1 (C.F.: *C.F._1* , *Parte_2*
(C.F.: *C.F._2*) ed *Parte_3* (C.F.: *C.F._3*)
rappresentati e difesi dall' Avv. Luigi Molinaro ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, Via Federico Cesi n° 44

- Attori-

CONTRO

Controparte_1 (C.F.: *C.F._4* e *CP_2* (C.F.:
C.F._5) rappresentati e difesi dall' Avv. Emanuela Iacovelli ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, Via Sava n° 40

- Convenuti -

NONCHÉ CONTRO

CP_3 (C.F.: *C.F._6* nella qualità di erede di *Persona_1*
rappresentata e difesa dall' Avv. Luigi Molinaro ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via Bettolo n° 3

- Terza Intervenuta -

Oggetto: Divisione di beni caduti in successione

Conclusioni delle parti: come in atti.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1, Parte_2 ed Parte_3 convenivano in giudizio CP_1, CP_2 e Persona_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, in accoglimento della domanda:

- ritenuto che gli attori sono titolari della quota maggioritaria sia dell'appartamento di Via Ottavio n. 3 sia del negozio di Viale del Lido di Ostia n 14 per un valore pari a complessivi 9/12 della proprietà (meglio descritti al punto delle premesse del presente atto) e che gli stessi non sono divisibili:

- ritenuta altresì la volontà dei medesimi attori di proseguire la comunione tra Loro e di chiedere congiuntamente l'attribuzione dell'appartamento di Via Ottavio n. 3, con addebito dell'eventuale eccedenza nell'ipotesi in cui il valore dell'immobile superasse il valore delle quote

- ritenuta, invece, con riferimento al negozio di Viale del Lido n. 14, l'attuale volontà dei medesimi attori di ricevere la sola liquidazione in danno delle quote di loro spettanza pari a complessivi 9/12 di proprietà nulla opponendo rispetto alla richiesta, già formulata in via stragiudiziale dal Sig.

Controparte_1 che il medesimo dovesse, formalmente avanzare anche in questa sede intesa ad ottenere l'attribuzione dell'intero immobile con addebito, a suo carico dell'eccedenza (salva comunque la facoltà di modificare la domanda nei termini ex art. 183 c.p.c. ad esito dell'esame delle comparse avversarie e volontà che sarà espressa dal Sig. Controparte_1 riguardo l'attribuzione in natura del bene stesso con addebito dell'eccedenza nel caso in cui il Sig. Controparte_1 omettesse di chiedere l'attribuzione in natura di detto bene e di offrire il pagamento della sua eccedenza);

- ritenuto ancora che allo stato il Sig. Controparte_1 ha omissso di titolare il godimento esclusivo del negozio ei Via del Lido n. 14 attraverso la prova del più volte richiamato contratto di locazione (mai condiviso allo scrivente) e che, pertanto, agli esponenti, quale ristoro della privazione dell'utilizzazione del bene comune e dei relativi profitti, nei limiti della quota posseduta in comproprietà, spetta nei confronti del medesimo Sig. Controparte_1 il diritto al rendiconto dei frutti ed al pagamento di un indennizzo da parametrare ai valori locativi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia da individuare tramite CTU (Cass. 7881/2011),

- ritenuto infine il diritto di credito che, in via di regresso, spetta in capo alle Sigg.re [...] Parte_1 e Parte_2 nei confronti dei partecipanti alla comunione/coeredi per

le spese dalle medesime sostenute con riferimento agli oneri condominiali di natura ordinaria e straordinaria afferenti la proprietà di entrambi gli immobili in comunione ed il conseguente diritto a concorrere nella divisione per una maggior quota corrispondente ai crediti come sopra maturati e/o comunque a compensare detti crediti con le quote di conguaglio eventualmente spettanti agli altri partecipanti a seguito delle attribuzioni in natura

a) disporre la divisione della comunione ereditaria e/o comunque di scioglimento della comunione relativa agli immobili descritti in premessa

*b) predisporre il progetto di divisione sulla base della stima dei beni già predisposta e allegata agli atti dall'agente immobiliare **Persona_2** ovvero, nell'ipotesi di contestazione dei valori da parte dei convenuti, sulla base di stima che sarà eseguita da un Ctu.*

c) procedere alla formazione delle porzioni spettanti ai coeredi e/o comunque ai partecipanti alla comunione con i beni in natura costituenti oggetto della comunione, comprendendo nella porzione spettante agli attori (aventi diritto alla quota maggiore) - e comunque attribuendo ai medesimi - l'intero appartamento di via Ottavio n. 3 (il cui valore commerciale è da ritenersi inferiore rispetto al valore delle quote di proprietà spettanti agli attori sull'intera massa costituita dalla somma dei valori dei due immobili e fissando le relative quote di conguaglio in favore dei comunisti

*d) nell'ipotesi in cui il Sig. **Controparte_1** dovesse dichiarare di voler ricevere in natura l'attribuzione del negozio di Viale del Lido n. 14, addebitare l'eccedenza del valore del bene rispetto alla quota al medesimo spettante e liquidare così la quota di conguaglio dovuta alle Sigg.re **Parte_1** e **Parte_2** disponendo la condanna del Sig. **Controparte_1** al pagamento delle somme quali saranno determinando dal nominando CTU, tenendo comunque conto dei crediti di cui al paragrafo d) in appresso per il rimborso delle spese anticipato dalle attrici per conto dei partecipanti alla comunione (di cui con il presente atto se ne chiede formalmente l'accertamento e la condanna, in funzione compensativa con la quota di conguaglio eventualmente dovuta);*

*e) nell'ipotesi in cui il Sig. **Controparte_1** dovesse dichiarare di non voler ricevere in natura l'attribuzione del negozio in Viale del Lido n. 14, ferma la riserva di modificare la domanda e di chiedere con le memorie ex art. 183 c.p.c. l'attribuzione in natura anche di quest'immobile, disporre la vendita all'incanto del negozio in questione dividendo il ricavato tra i coeredi/partecipanti alla comunione in proporzione dell'entità di ciascuna quote ed utilizzando il ricavato stesso per la liquidazione delle quote di 1/12 cad. Di proprietà possedute dai convenuti nell'appartamento di Via Ottavio n. 3 nonché per il pagamento del conguaglio spettante agli attori per la differenza tra il valore dell'appartamento dell'immobile di Via Ottavio n. 3 di cui*

si chiede l'attribuzione ed il valore della quota complessiva ai medesimi attori spettante sui beni oggetto di comunione

f) in ogni caso fissare la misura del conguaglio dovuto alle Sig.re Parte_1 e Parte_2 per la liquidazione delle quote di proprietà dalle medesime possedute nel negozio di Vale del Lido n. 14 tenendo conto del credito da Pt_4 vantato verso i convenuti (€ 3991,25 nei confronti di Controparte_1 ed euro 291,55 nei confronti di ciascuno degli altri fratelli CP_2 e Per_1) e, quindi, aumentando proporzionalmente la quota di conguaglio stessa eventualmente disponendo la condanna dei medesimi convenuti al rimborso delle somme relative

g) infine, condannare il Sig. Controparte_1 a rendere il conto dei frutti relativi all'utilizzazione e godimento in via esclusiva del negozio di Viale del Lido n. 14 dal medesimo esercitato dal 2004 ad oggi ed a corrispondere, quale ristoro e/o indennizzo per la privazione della utilizzazione del bene stesso, una somma di denaro pari al canone locativo di mercato che il negozio stesso avrebbe generato al mese dello stesso periodo temporale nell'ipotesi in cui il bene avesse potuto essere utilizzato da tutti e messo a reddito.

Con vittoria di spese del giudizio (da liquidarsi a favore dello stesso scrivente Avvocato che se ne dichiarai antistatario) da porsi a carico dei convenuti che con la Loro condotta inerte ed omissiva hanno reso inevitabile il Giudizio e comunque tenendo conto dell'ingiustificato rifiuto che i medesimi hanno tacitamente espresso rispetto alla proposta di divisione contrattuale più volte avanzata dagli attori per il tramite dello scrivente difensore sulla base di una perizia resa su base obbiettive da un agente immobiliare super partes.”

Si costituivano in giudizio Controparte_1 e CP_2 rassegnando le seguenti conclusioni:

“1) in via preliminare: per quanto sopra esposto, dichiarare nullo e/o inammissibile l'atto di citazione promosso dai sigg.ri Parte_1 Parte_2 ed Parte_3

[...] ;

2) in via principale, per quanto sopra dedotto, ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande proposte dal sigg.ri Parte_1 Parte_2 ed Parte_3

[...] e conseguentemente rigettarle, con ogni conseguenza di legge;

3) in via subordinata, per quanto sin qui esposto, ridurre le pretese dei sigg.ri Parte_1

[...] , Parte_2 ed Parte_3 nella ripartizione delle quote e nelle totali compensazioni richieste e/o procedere a una nuova ripartizione di quote ereditarie nella misura che emergerà in corso di causa;

4) in via riconvenzionale e/o eccezione riconvenzionale, per quanto esposto, accertare la simulazione della compravendita delle quote dell'immobile di Via Ottavio 3 con la Parte_1 ed il Sig. Pt_3 , ovvero accertare l'effettivo pagamento da parte del Sig. Controparte_1 del canone

di affitto e/o dell'indennità di occupazione per euro 400,00 mensili dal 2004 e delle relative spese ordinarie e non per l'immobile di Via del Lido 14, con ogni effetto in merito alle effettiva valutazione dei beni oggetto della presente divisione giudiziale ovvero del corrispettivo in denaro per ciò che attiene la ripartizione tra le parti, anche a mezzo compensazione tra quanto dovuto e quanto già corrisposto e/o sostenuto riferito al petitum degli attori;

5) con condanna alla refusione delle spese di lite, anche alla luce della condotta processuale tenuta da controparte come sopra esposta.

Infine, interveniva nel presente giudizio **CP_3** nella qualità di erede di **Persona_1** chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis rejectis, disporre la divisione della comunione esistente tra le parti in causa sugli immobili di Ostia Via Ottavio (con relativo box di pertinenza) e Via del Lido in conformità al terzo progetto divisionale predisposto dal CTU ed in base ai valori dal medesimo indicati nella “versione definitiva” della relazione peritale e, quindi:

- operando l'attribuzione congiunta dell'appartamento di Via Ottavio (con il relativo box) e del negozio di Viale del Lido in favore degli attori i quali, titolari della maggioranza assoluta delle quote (9/12 per entrambe le unità immobiliari), si sono dichiarati disponibili a proseguire tra loro la comunione stessa

*- ponendo a carico degli attori medesimi l'obbligo di pagamento delle quote di congruaggio a favore dei coeredi che ne hanno il diritto sulla base dei valori e delle stime che, nella perizia, il CTU ha operato tenendo conto sia della partecipazione di ciascuno nel pagamento delle spese ordinarie e straordinarie condominiali (tutte anticipate dagli attori), sia dei frutti che sono stati percepiti dal Sig. **Controparte_1** dal negozio di Via del Lido (utilizzato dal medesimo in via esclusiva ed escludente, traendone ricavi di cui se ne è avvantaggiato in modo unilaterale) non solo nella misura che il CTU ha quantificato fino al momento della redazione della perizia (dicembre 2017) ma valorizzando in modo adeguato anche i frutti successivi che sono stati dal medesimo ulteriormente percepiti dalla chiusura della perizia (dicembre 2017) alla data odierna.*

Con vittoria delle spese del giudizio da liquidarsi a favore dello scrivente Avvocato che se ne dichiara antistatario.”

- In corso di causa veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti:

*"1) dica il CTU, presa visione degli atti di causa, compiuto ogni più utile accertamento anche presso i Pubblici Uffici, quale sia la consistenza dell'asse ereditario del de cuius **Persona_3** e ne indichi il valore al momento dell'apertura della successione ed all'attualità;*

2) precisi se gli immobili siano o meno divisibili e predisponga un progetto di divisione secondo le quote di spettanza;

3) indichi lo stato di conservazione degli immobili se gli stessi siano o meno liberi; ove occupati precisi i frutti percepiti ove possibile.”

Infine, esaurita l'istruttoria, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 10/10/2024, parte attrice e parte terza intervenuta come da foglio depositato in data 09/10/2024 ovvero come segue:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis rejectis, disporre la divisione della comunione esistente tra le parti in causa sugli immobili di Ostia Via Ottavio n. 8 (con relativo box di pertinenza) e Viale del Lido n. 14 in conformità al terzo progetto divisionale predisposto dal CTU, ed in base ai valori dal medesimo indicati, nella “versione definitiva” della relazione peritale come richiamata nella memoria del 19.7.2021 depositata dal difensore degli attori nel fascicolo telematico e, quindi:

a) disporre l'attribuzione congiunta dell'appartamento di Via Ottavio (con il relativo box) e del negozio di Viale del Lido in favore degli attori i quali, titolari della maggioranza assoluta delle quote (9/12 per entrambe le unità immobiliari), si sono dichiarati disponibili a proseguire tra loro la comunione stessa ed a pagare agli altri coeredi la relativa quota di conguaglio ai medesimi spettante secondo i valori indicati dal perito

b) disporre a carico degli attori medesimi l'obbligo di pagamento delle quote di conguaglio a favore dei coeredi che ne hanno il diritto sulla base dei valori e delle stime operate dal CTU tenendo conto sia della partecipazione di ciascuno nel pagamento delle spese ordinarie e straordinarie condominiali (tutte anticipate dagli attori), sia dei frutti che sono stati percepiti dal Sig. Controparte_1 dal negozio di Via del Lido (utilizzato dal medesimo in via esclusiva ed escludente, traendone ricavi di cui se ne è avvantaggiato in modo unilaterale). A tal ultimo riguardo, poiché il CTU ha quantificato i frutti fino al momento della redazione della perizia (dicembre 2017), si chiede di valorizzare all'attualità anche i frutti successivi, dalla chiusura della perizia (dicembre 2017) alla data odierna, sulla base dei criteri economici indicati dal CTU nella perizia, disponendo conseguentemente il valore dei conguagli dovuti dal medesimo in favore degli altri comunisti sulla base del valore della propria quota quale risulta tenendo conto dei frutti valutati all'attualità.

Con vittoria delle spese di lite e di quelle di CTU”

Mentre parte convenuta, riportandosi alle note depositate in data 30/09/2024 ovvero:

“In via principale i convenuti chiedono di disporre la divisione della comunione esistente tra le parti in causa sugli immobili di Ostia Via Ottavio n°8 (con relativo box di pertinenza al Civico 8 della Via Simmarco) e locale negozio al civ. 14 del Viale del Lido;

Sempre in via principale si chiede che l'Ill.mo Giudicante non disponga a carico del convenuto Controparte_1 la restituzione dei frutti percepiti dal negozio di Via del Lido né che gli stessi vengano aggiornati in data odierna, per quanto esposto in narrativa;

Sempre in via principale si chiede che l'Ill.mo Giudicante non disponga a carico del convenuto Controparte_1 la restituzione dell'importo di € 39.476,00 a titolo di indennità di occupazione per quanto esposto in narrativa

In via subordinata, il Sig. Controparte_1 chiede l'assegnazione della piena proprietà esclusiva del locale negozio sito in viale del Lido, previa liquidazione delle quote di proprietà dello stesso oggi attribuite agli altri comproprietari al valore indicato nella relazione tecnica del C.T.U. nominato; sempre in via subordinata Il Sig. CP_2 chiede l'assegnazione della proprietà esclusiva dell'immobile sito in Ostia Lido - Comune di Roma Capitale - in Via Ottavio n. 8, unitamente al box auto sito in Roma alla Via Simmaco n. 8 previa liquidazione delle quote di proprietà dello stesso oggi attribuite agli altri comproprietari al valore indicato nella relazione tecnica del C.T.U. Nominato.

Con vittoria di spese, lite e CTU”.

La causa veniva, infine, trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.

Orbene, nel merito si osserva quanto segue.

La consulenza tecnica svolta in corso di causa (redatta dall' Ing. Persona_4 e depositata in data 12/01/2018), non contestata sul punto dalle parti, congruamente motivata, priva di vizi logici e, pertanto, interamente condivisa da questo giudice anche nei rilievi contenuti nella perizia preliminare redatta in data 02/11/2017, ha evidenziato che uno degli immobili di cui si chiede la divisione, nello specifico l'appartamento sito in Ostia Lido, Via Ottavio n. 3, int. 10 catastalmente censito al foglio 1086 – particella 364 - sub 10, (cfr. all.ti 5 e 5 bis perizia preliminare) presenta irregolarità urbanistiche che, a oggi, non risultano sanate.

In particolare *“lo stato attuale dell'immobile è sostanzialmente fedele, nella partizione interna, all'originaria partizione dell'appartamento come desumibile dalla planimetria catastale acquisita risalente al 19/07/1965 eccezione fatta per un tramezzo con porta realizzato a divisione dell'originaria ampia zona giorno, della chiusura di un tratto dell'originario corridoio disimpegno e di una veranda, presumibilmente non condonata, realizzata a chiusura del terrazzino sul fronte lato cortile”* (cfr. pag. 9 consulenza tecnica d'ufficio preliminare).

Tali irregolarità, riguardo alla quale cui nessuna delle parti in causa ha prodotto documentazione utile a dimostrare l'avvenuta sanatoria, rendono improcedibile la domanda di divisione perché si pongono in contrasto con l'art. 29 comma 1 bis L. 52/85, come modificato dal D.L. n. 78/10, convertito in L. n. 122/10, che stabilisce, a pena di nullità, l'obbligo della conformità catastale per

“gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti”.

Deve, pertanto, ritenersi applicabile, nel caso di specie, il principio di diritto in base al quale *“quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 40, comma 2, l. 47/1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, sicché la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”* (cfr. Cass. S.U. 25021/2019 e Cass. 2675/2020). Tale divieto, sempre secondo la decisione delle Sezioni Unite, si applica sia al caso della divisione cosiddetta “in natura” e sia a quella “civile” attuata tramite la vendita all’incanto del bene e la spartizione del ricavato tra gli eredi e non consente nemmeno la divisione parziale dei rimanenti cespiti in quanto ciò rappresenterebbe una violazione del principio dell’universalità della divisione, implicitamente sancito dall’art. 727 c.c., che importa che la divisione deve condurre al definitivo e completo scioglimento della comunione sull’intero patrimonio comune e ciò anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie, le parti hanno espressamente chiesto lo scioglimento della comunione su tutti i beni facenti parte del patrimonio del *de cuis* come indicati nella c.t.u. (cfr. Cass. 1065/2022 e Cass. 9869/2025).

La predetta conclusione è valida anche nel caso, come il presente, di difformità urbanistiche parziali, poiché se è corretto che *“in forza del noto arresto di S.U. n. 8230/19, citato da controparte la nullità comminata dall’art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell’ambito del comma 3 dell’art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell’immobile. Pertanto, in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato”* è altrettanto corretto che *“tale affermazione di diritto comporta che pure ai fini della divisione non endoesecutiva, che in virtù della sentenza delle S.U. n. 25021/19 sopra citata*

segue il regime di incommerciabilità del bene, non v'è spazio alcuno per reintrodurre la pregressa distinzione tra difformità totale (impediente) e difformità parziale (non impediente)'' (cfr. Cass. 28666/2024 e Cass. 2062/2024).

Né, infine, sarebbe possibile, in ipotesi, applicare l'art. 2932 c.c., poiché la regolarità urbanistica è presupposto essenziale anche per l'emanazione della sentenza ex art. 2932 c.c., sebbene la sua mancanza non implichi la nullità del contratto preliminare (cfr. Cass. 12654/2020 e Cass. 23388/2019).

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, deve dichiararsi l'improcedibilità delle domande di divisione proposte dalle parti, rimanendo assorbita ogni altra connessa domanda con compensazione integrale delle spese di lite, ex art. 92 c.p.c., stante la parziale reciproca soccombenza, con oneri della disposta CTU definitivamente a carico di tutte le parti in egual misura.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:

- dichiara improcedibili, per le ragioni esposte in parte motiva, le domande di divisione proposte dalle parti;
- spese di lite compensate, con oneri di c.t.u. definitivamente a carico di tutte le parti in egual misura.

Roma, 15/10/2025.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo

Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.